

1500317-90.2022.8.26.0538
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: GUILHERME MARTINS DAMINI
Comarca: Santa Cruz das Palmeiras
Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 31/10/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
2150341/2022, 25343260, 2150341
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
Réu Preso

Ao(s) 31 de outubro de 2022, às 14 horas e 15 minutos, nesta cidade e Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, sendo realizada, por meio virtual, via videoconferência criada no software Microsoft ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras
Vara Única
Avenida do Café, nº 665, Centro, Santa Cruz Das Palmeiras - 13650-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:
1500317-90.2022.8.26.0538
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
2150341/2022, 25343260, 2150341
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RODRIGO PEREIRA DA SILVA
Réu Preso

Ao(s) 31 de outubro de 2022, às 14 horas e 15 minutos, nesta cidade e Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, sendo realizada, por meio virtual, via videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, Dr(a). GUILHERME MARTINS DAMINI, comigo, Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, estiveram presentes na teleaudiência:

O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). SERGIO HENRIQUE MARINO, DD(a). Promotor(a) de Justiça;
A(O)(s) ré(u)(s) RODRIGO PEREIRA DA SILVA, acompanhado(a)(s) de sua(s) Defensor(es)
(a)(s) nomeado(a)(s) Dr(es)(a)(s). Ana Flávia Lamin Mazzotti OAB 424274/SP,
substabelecida pelo Dr(es)(a)(s). Caio Cesar da Silva Zuanetti OAB 405248/SP;
A(s) testemunha(s) de acusação Evaldo Armando Antonialli e Welther Vaz Martins.

Após, antes do início dos trabalhos, o(a)(s) advogado(a)(s) de Defesa solicitou(ram) comunicação privada com a(o)(s) ré(u)(s). O que foi deferido pelo MM(a). Juiz(a), a título de entrevista prévia ao seu interrogatório, determinando que todos saíssem da sala virtual. Pelo Ministério Público, nada foi requerido.

Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM(a). Juiz foi dito: "Nos termos da Súmula Vinculante nº 11, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, caso a(o)(s) ré(u)(s) esteja(m) recolhido(a)(s) em estabelecimento prisional e se senta(m) em lugar(es) com possíveis falhas de guarnição, em momento de sensível receio a fuga ou de perigo à integridade física dos policiais penais que ali trabalham, mantém-se justificada a não-retirada das algemas, preservando-se assim, a higidez do ato e a normalidade dos trabalhos. Saliente-se que, o uso ou não de algemas será decidido, conforme o caso, pelos policiais penitenciários locais que guarnecem as salas de teleaudiência da penitenciária. Ordem resguardada por procedimento geral de segurança, adotado pela autoridade policial local, responsável pelo estabelecimento, visando a perfeita ordem na realização de teleaudiências, pois sabem das eventuais falhas de segurança na penitenciária e/ou da(s) periculosidade(s) do(a) ré(u), presente na solenidade, por meio de comportamento(s) inadequado(s) durante o cumprimento de sua(s) pena(s). Ademais, nos termos da resolução 465 de 2022, do Conselho Nacional de Justiça, zelando pela adequada identificação e vestimenta que a solenidade requer, alerto ao(a)(s) Advogado(a)(s) e o(s) membro(s) da Defensoria Pública e do Ministério Público da necessidade de utilização de terno ou toga, permanecendo com a câmera ligada, em condições satisfatórias e em local adequado durante toda sessão."

Após, pelo(a) MM(a). Juiz(a), foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) Welther Vaz Martins e Evaldo Armando Antonialli. Em seguida, indagado pelo(a) MM(a). Juiz(a) se gostaria de entrevistar-se, novamente, com a(o)(s) ré(u)(s) antes do(s) interrogatório(s), o(a)(s) advogado(a)(s) de Defesa absteve-se da entrevista. Sendo assim, pelo(a) MM(a). Juiz(a), foi(ram) feito(s) o(s) interrogatório(s), em separado, se for o caso, da(o)(s) ré(u)(s) RODRIGO PEREIRA DA SILVA, no decorrer deste, a internet da penitenciária caiu. Entretanto, tendo em vista que o acusado já tinha confessado, não houve oposição pela Defesa, nem pela Acusação, quanto ao prosseguimento da solenidade.

O(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) pelo sistema Microsoft Teams, informando-se os presentes sobre as gravações, com os tempos de gravação, de cada depoimento presente neste termo, indicados no formato (Horas:Minutos:Segundos) e/ou indicados por vídeos próprios na página dos autos dedicada à mídia desta audiência.

Ao final, pelas partes, foi dito que não havia requerimentos de diligências a serem apresentados e/ou provas a serem produzidas. Sendo assim, deliberou o(a) MM(a). Juiz(a): "Vistos. Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução e determino às partes que apresentem suas alegações finais.". Dada a palavra ao Ministério Público e a Defesa, suas alegações finais orais foram gravadas pelo sistema Microsoft Teams e armazenadas no sistema SAJ junto com a prova oral colhida em audiência.

Na sequência, pelo(a) MM(a). Juiz(a), foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público contra RODRIGO PEREIRA DA SILVA, qualificado. Narrou a denúncia que, no dia 02 de junho de 2022, por volta das 13h40min, na Rua Benedito Ferreira da Silva, altura do nº 50, nesta comarca, o acusado trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 135 porções de cocaína, com peso aproximado de 199,57 gramas, substância essa causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Pugnou, assim, pela condenação às sanções do art. 33, caput,

da Lei 11.343/06.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 41/45).

Notificado, em defesa prévia, sem preliminares, o acusado se reservou no direito de se manifestar sobre o mérito em alegações finais. Não arrolou testemunhas (fl. 82).

A denúncia foi recebida em 20/09/2022 (fl. 96).

Em audiência, foram ouvidas 2 (duas) testemunhas e interrogado o acusado.

Na fase do art. 402 do CPP, nenhuma diligência foi requerida.

Por meio de memoriais, o Ministério Público reiterou os termos da inicial acusatória e requereu a condenação do acusado.

A seu turno, a Defesa pugnou pela aplicação das benesses legais.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidades a inquinar o feito, e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, examino o mérito.

A materialidade dos fatos promana do auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 21/22), auto de exibição e apreensão (fl. 24), laudo de constatação provisória (fl. 26), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 55/57), bem como da prova oral colhida.

A autoria é certa e deve ser atribuída ao acusado, a qual a confessou em interrogatório.

Com efeito, o policial civil Welther Vaz Martins, em juízo, verberou que participou de diligências promovidas no Município de Santa Cruz das palmeiras, uma vez que houve denúncia anônima dando conta de que no local dos fatos estaria ocorrendo a venda de entorpecentes; em vigilância velada com uso de viaturas descaracterizadas, observaram que o acusado realmente estava comercializando drogas no local dos fatos; a vigilância permitiu observar um usuário se aproximando de RODRIGO para a compra da droga, mas não foi possível realizar a abordagem dos eventuais compradores, em razão da distância da vigilância, no entanto foi possível ver onde o réu escondia os entorpecentes, ou seja, em vegetação existente nas proximidades do local específico; na posse do increpado localizou-se dois eppendorfs contendo cocaína e o valor de R\$ 35,00, em moeda corrente, proveniente da venda das drogas; no local de esconderijo, foi localizado mais cento e trinta e três eppendorfs de cocaína; RODRIGO confessou informalmente a prática da mercancia ilícita, pois estava devendo a agiotas; o indivíduo não aparentava estar drogado; nenhum objeto para consumo foi encontrado; o local da ocorrência é um conhecido ponto de tráfico. A testemunha Evaldo Armando Antonialli, também policial, ratificou o aduzido pelo colega de farda, depondo em semelhante sentido.

Nada nos autos aponta no sentido de que os depoentes tiveram o intuito espúrio de incriminar o agente indevidamente, o que não decorre de forma automática da condição de policial civil das testemunhas. Até porque prestaram depoimento sob o compromisso do art. 203 do CPP, razão pela qual o quanto por eles aduzido merece relevo para fins de formação do convencimento decisório. A jurisprudência é pacífica sobre o tema:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0/SP, Min. Celso de Mello, j. 18.2.97, apud JTJ 263/518)

As drogas não se destinavam ao exclusivo consumo pessoal. É o que deflui da análise em concreto dos parâmetros estabelecidos pelo art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Afinal, o próprio acusado assumiu a traficância, os policiais presenciaram a dinâmica do comércio e foram apreendidos entorpecentes de natureza de alto potencial ofensivo, em quantidade relevante, que estavam acondicionados em pequenas porções, individualmente embaladas. Além disso, houve delação anônima de que o

indivíduo realiza tráfico de drogas, foi encontrado dinheiro trocado, circunstância típica do espúrio comércio, em que o troco se faz necessário. Não bastasse, o indivíduo não aparentava estar drogado como um mero dependente ali presente, até porque nenhum objeto para consumo foi encontrado. Tudo isso, reflete o propósito de difusão ilícita, o qual não é excluído, por si só, pela eventual concomitante condição de usuário regular de drogas.

Bem por isso, ficou claro que o denunciado, de forma consciente e intencional e, portanto, dolosa (art. 18, I, CP), trouxe consigo e guardou drogas, com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O fato, pois, é típico, por se amoldar à conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A ilicitude é patente, à luz da teoria indiciária ou da ratio cognoscendi, porquanto não há quaisquer eximentes.

A penúria financeira não autorizava o increpado a traficar para saldar suas dívidas, observado que tal não se enquadra em qualquer excludente legalmente prevista. Sobretudo o estado de necessidade, o qual reclama perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar (art. 24, CP), elementos que não ficaram caracterizados, na forma do art. 156 do CPP.

Também se faz presente a culpabilidade. Isso porque o réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e dele era exigível conduta diversa, nenhuma dirimente militando em seu favor.

Nesse cenário, observada a harmonia e a coesão do conjunto probatório, não há qualquer incongruência ou dúvida relevante que pudesse atrair a incidência do in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência (art. 5º, XLVI, CF/88).

Destarte, sendo o fato típico, ilícito e culpável, de rigor a condenação.

II.1 – DOSIMETRIA DAS PENAS

Passo, pois, à dosimetria e individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF/88), norteando-me, precipuamente, pelos arts. 59 e 68 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06.

A culpabilidade, assim entendido o grau de reprovabilidade, é normal à espécie.

Maus antecedentes (condenação transitada em julgado, em 2022, pelo crime do art.

33, caput, da Lei 11.343/06, praticado em 2017 – 0002029-68.2017.8.26.0538 – fl.

112). A conduta social, caracterizada pelo comportamento no meio em que vive, a

personalidade, que representa a índole do agente, e os motivos, consubstanciados

pelas razões delitivas, não contam com elementos suficientes para esclarecimento.

As circunstâncias, dados periféricos da prática criminoso, que abrangem a natureza

e a quantidade das drogas, que abrangem a natureza da droga, são negativas, tendo

em vista que a cocaína, apreendida em grande quantidade, possui alto potencial

ofensivo à saúde. As consequências, as quais correspondem ao mal causado pelo

delito que transcende o resultado típico, não foram graves. O comportamento da

vítima, toda a coletividade, é neutro e não o desfavorece.

Na primeira fase, tendo em vista que 2 (duas) circunstâncias foram valoradas

negativamente, fixo as penas-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos)

dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”,

CP), e presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), por ostentar

condenação transitada em julgado em 2019, pelo crime do art. 157 § 2º, I, II, do

CP, praticado em 2018 – 0000148-22.2018.8.26.0538 (fl. 111), e a agravante da

calamidade pública (art. 61, II, “j”, CP), compenso a atenuante com uma agravante e

e elevo as sanções para 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

O delito foi cometido em ocasião de estado de calamidade pública, conforme Decreto

Legislativo n. 6 do Congresso Nacional e Decreto n.º 64.879 do Estado de São Paulo,

ambos em vigor em 20/03/20, assim permanecendo até presente data. Trata-se de

circunstância objetiva, cuja incidência deve se dar em razão da maior

vulnerabilidade da saúde pública que, nem mesmo assim, foi óbice para que o réu

cometesse o delito. Não se pode olvidar que a presente causa de exasperação da pena

não se justifica apenas na hipótese em que o agente se vale da calamidade para

praticar o delito. Ora, tal tem lugar, outrossim, em razão da maior reprovabilidade

do fato praticado em meio ao caos sanitário provocado pela COVID-19, em que os

recursos e esforços estatais devem ser focados no combate à pandemia – e não na persecução penal de delinquentes – em prol da preservação da vida e da saúde da população, bens jurídicos dos mais caros à proteção a ser conferida pelo Direito Penal. Nessa linha: TJSP; Apelação Criminal 1510850-88.2020.8.26.0050; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021.

Na terceira fase, inexistindo quaisquer minorantes ou majorantes, torno definitivas as penas acima cominadas.

É descabida a aplicação do privilégio, porquanto não preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, além de reincidente, dedica-se, com afinco, a atividades criminosas. Com efeito, ostenta diversas condenações transitadas em julgado, o que indica que o condenado se encontra profundamente imerso na seara delitiva e faz do crime seu meio de vida (fls. 111/116).

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta a ausência de informações sobre a condição econômica do réu (art. 49, § 1º c/c art. 60, CP).

O regime inicial será o fechado (art. 33, § 2º, “a”, CP), tendo em vista a reincidência e a extensão da pena corporal.

Inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo-lhe pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Não é cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em virtude da reincidência e da quantidade de aplicada (arts. 44 e 77, CP).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante da exordial, resolvendo o mérito, para CONDENAR o réu RODRIGO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, com fulcro no art. 387 do CPP, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 (novecentos) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

IV – DELIBERAÇÕES FINAIS

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano causado pela infração, na forma do art. 387, IV, do CPP, ao passo que não houve requerimento por parte do Ministério Público, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado (art. 5º, LV, CF/88).

Indefiro o recurso em liberdade, ao passo que subsistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar, em prol da ordem pública, tendo em vista o risco de reincidência, oriundo da reiteração criminosa verificada (trata-se de indivíduo reincidente e com péssimos antecedentes), que indica que faz do crime seu meio de vida, à luz dos art. 282 c/c art. 312 c/c art. 313 c/c art. 387, §1º, do CPP.

Recomende-se a manutenção do réu na prisão em que se encontra e, havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória, oficiando-se à VEP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Eventual requerimento de gratuidade da justiça será analisado na fase de execução.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Instituto de Identificação, na forma da lei; b) oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III, da CF/88 c/c art. 71 do Código Eleitoral; c) expeça-se guia de execução definitiva (art. 106, LEP); d) determino a destruição das amostras de drogas guardadas para contraprova, com certificação nos autos (art. 72, Lei 11.343/06); e) se o caso, determino o pagamento de honorários ao (à) patrono (a) dativo nomeado (a), em valor proporcional aos serviços prestados, a critério do órgão pagador (DPE/OAB), expedindo a serventia o necessário; f) decreto o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, enquanto produto do crime (art. 91, II, “b”, CP c/c art. 122, CPP); g) oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dispensado o registro (Provimento CG n. 27/2016)."

A sentença foi lida aos presentes que saíram devidamente intimados. Pela(o)(s) ré(u)(s) e pelo(a)(s) o(a)(s) Advogado(a)(s) de Defesa foi(ram) interposto(s) recurso(s) de apelação, neste ato, recebido(s) pelo(a) MM(a). Juiz(a), saindo a(s) Defesa(s) intimada(s) para apresentar(em) razões no prazo legal. Após, intime-se o Ministério Público para apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal. Ao final, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas necessárias e homenagens deste juízo. O Ministério Público manifestou desejo de não recorrer, operando-se o trânsito em julgado para a acusação nesta data, valendo a presente como certidão.

Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema e juntados aos autos no sistema SAJ. NADA MAIS, para constar lavrei o presente termo de audiência. Dispensada a assinatura das partes por se tratar de processo eletrônico. Eu THAUANN PINHEIRO SANTIAGO, Escrevente Técnico Judiciário, M373043, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA